[별표 2] 평가위원 윤리행동강령

조달청 평가위원 윤리행동강령

제1장 총 칙

제 1 조[목 적]
이 윤리행동강령(이하 "강령"이라 한다)은 부패방지 및 깨끗하고 건전한 평가업무 이행을 위하여 조달청 평가위원(이하 "평가위원")이 준수하여야 할 행동기준을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조[정 의]
이 강령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "평가위원"이라 함은 「조달청 평가위원 통합관리 규정」(이하 "통합관리규정"이라 한다) 제7조에 따라 조달청에서 집행하는 평가업무를 수행하기 위해 선발된 사람을 말한다.
2. "직무관련자"라 함은 평가위원이 조달청 평가업무와 관련하여 이익 또는 불이익을 받는 개인이나 단체를 말한다.
3. "평가위원관리부서의 장"이라 함은 모집, 선발, 해촉 등 평가위원 관리 및 시스템 운영의 사무를 수행하는 부서의 장을 말한다.
4. "선물"이라 함은 대가 없이(대가가 시장가격 또는 거래의 관행과 비교하여 현저히 낮은 경우를 포함한다) 제공되는 물품 또는 유가증권 · 숙박권 · 회원권 · 입장권 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다.
5. "향응"이라 함은 음식물 · 골프 등의 접대 또는 교통 · 숙박 등의 편의를 제공하는 것을 말한다.

제 3 조[적용범위]
강령지침은 조달청에서 집행하는 입찰 · 낙찰 또는 계약의 체결 · 이행에 관한 평가업무를 수행하는 평가위원에 대하여 적용한다.

제2장 부당 이득의 수수 금지 등

제4조[특혜의 배제]
평가위원은 직무를 수행함에 있어 지연, 혈연, 학연, 종교 등을 이유로 특혜를

주거나 특정인을 차별할 수 없다.

제5조[이권 개입 등의 금지]
평가위원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

제6조[직위의 사적 이용 금지]
평가위원은 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 평가위원의 명칭이나 직위를 공표, 게시할 수 없다.

제7조[알선 · 청탁 등의 금지]
① 평가위원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 위원의 공정한 직무수행을 저해하는 알선 · 청탁 등을 하여서는 아니 된다.
② 평가위원은 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자에게 소개하여서는 아니 된다.

제8조[금품 등을 받는 행위의 제한]
① 평가위원은 직무관련자로부터 금전 · 부동산 · 선물 또는 향응(이하 "금품 등"이라 한다)을 받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 채무의 이행 등 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품 등
2. 직무수행상 부득이한 경우에 통상적인 관례의 범위(3만원 한도)안에서 제공되는 음식물 또는 편의
3. 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 일률적으로 제공하는 교통 · 숙박 또는 음식물
4. 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용 물품
5. 질병, 재난 등으로 인하여 어려운 처지에 있는 평가위원을 돕기 위하여 공개적으로 제공되는 금품 등

② 평가위원은 직무관련자였던 자로부터 당시의 직무와 관련하여 금품 등을 받아서는 아니 된다. 다만, 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

제9조[배우자 등의 금품 등 수수 제한]
평가위원은 배우자 또는 직계 존 · 비속이 제8조의 규정에 의하여 수령이 금지되는

금품 등을 받지 아니하도록 하여야 한다.

제3장 건전한 평가문화 조성

제10조[이해관계인 직무의 회피 등]

① 평가위원은 이해관계인과 관련된 직무를 사전에 회피하여야 한다.

② 제1항 평가 회피에 해당하는 사유는 관련 평가업무 규정에서 정한 경우를 말한다.

③ 평가위원은 평가대상업체가 낙찰된 후 1년 이내에 용역 · 연구 · 자문 등을 의뢰하여 수임할 때에는 조달청에 용역수행내역을 사전신고하여야 한다.

④ 평가위원은 소속단체, 학회, 협회 등 이해관계인에게 조달청 평가위원임을 알려서는 안된다.

제11조[금전의 차용금지 등]

① 평가위원은 직무관련자(4촌 이내의 친족은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에게 금전을 빌리거나 빌려 주어서는 아니 되며 부동산을 무상(대여의 대가가 시장가격 또는 거래관행과 비교하여 현저하게 낮은 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 대여 받아서는 아니 된다. 다만,「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」제2조에 따른 금융기관으로부터 통상적인 조건으로 금전을 빌리는 경우는 제외한다.

② 제1항 본문에도 불구하고 부득이한 사정으로 직무관련자에게 금전을 빌리거나 빌려 주는 것과 부동산을 무상으로 대여 받으려는 평가위원은 평가위원관리 부서장에게 신고하여야 한다.

제12조[건전한 경조사 문화의 정착]

① 평가위원은 건전한 경조사 문화의 정착을 위하여 솔선수범하여야 한다.

② 평가위원은 직무관련자에게 경조사를 알려서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경조사를 알릴 수 있다.

1. 친족에 대한 통지
2. 현재 근무하고 있거나 과거에 근무하였던 기관의 소속 직원에 대한 통지
3. 신문, 방송 또는 제2호에 따른 직원에게만 열람이 허용되는 내부통신망 등을 통한 통지
4. 평가위원 자신이 소속된 종교단체 · 친목단체 등의 회원에 대한 통지

③ 평가위원은 통상적인 관례의 범위(5만원)를 초과하여 경조금품을 받아서는 안

된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경조금품을 받을 수 있다.

1. 친족간에 주고 받는 경우
2. 자신이 속한 각종 단체의 회칙 등이 정한 바에 따라 제공되는 경우
3. 소속기관의 상급자 명의로 지급되는 경우

제13조[골프, 여행, 사행성 오락 등의 신고]

평가위원은 현실적이고 직접적인 이해관계가 있는 직무관련자(직무관련 조달청 퇴직자 포함)와 골프, 여행, 사행성 오락(마작, 화투, 카드 등) 등을 같이 하여서는 아니 되며 부득이한 사정에 따라 골프, 여행, 사행성 오락 등을 같이 하는 경우에는 미리 평가위원관리부서의 장에게 신고하여야 한다. 다만, 사전신고가 불가능한 경우에는 종료 즉시 사후 신고하여야 한다.

제4장 강령의 이행 및 준수

제14조[직무관련자와의 사적 접촉 금지]

① 평가위원은 직무 관련자와 직무 관련된 사항으로 접촉할 수 없다. 다만 소속기관의 업무로 인하여 공적으로 접촉하는 경우는 예외로 한다.

② 평가위원이 직무와 관련 없는 사항으로 직무관련자와 접촉할 경우라도 직무관련자로부터 직무와 관련된 접촉 시도가 있을 경우(접촉 목적과 다르게 하였을 경우 포함) 거부 의사를 밝히고, 직무관련자가 이에 응하지 않을 경우 평가위원관리 부서장에게 신고하여야 한다.

제15조[위반여부에 대한 상담 등]

① 평가위원은 직무를 수행함에 있어서 강령의 위반여부가 분명하지 아니한 경우에는 평가위원관리부서의 장과 상담한 후 처리하여야 한다.

② 평가위원이 임의 해석한 후 윤리행동강령 위반 사실이 발견될 경우 제5장의 위반시의 조치사항에 따른다.

제5장 위반 시의 조치

제16조[경미한 위반]

평가위원관리부서의 장은 강령에 위반된 행위를 하여 직무수행이 곤란하다고 판단되는 평가위원에 대하여는 통합관리규정 제11조에서 정한 해촉 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제17조[중대한 위반]

평가위원관리부서의 장은 「형법」제129조 내지 제132조에 해당되는 행위를 한 평가위원에 대하여는 통합관리규정 제11조에 따라 해촉을 하고 형사고발 등의 조치를 취하여야 한다.